III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

3688 *Dirección General del Medio Natural.- Resolución de 13 de octubre de 2026, por la que se dispone la publicación del Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el desarrollo de actuaciones de colaboración científico-técnica en materia de vigilancia de la exposición a sustancias de interés ambiental, análisis de tendencias, detección temprana de sustancias emergentes e identificación y confirmación analítica de sustancias implicadas en episodios de intoxicación en fauna silvestre en Canarias.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias.

Asimismo, teniendo en cuenta la Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía n.º 58/2024, de 18 de marzo de 2024, por la que se dictan instrucciones en relación con la tramitación de la firma y el Registro de los Convenios de la Consejería.

En cumplimiento de lo anterior,

R E S U E L V O:

Único.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias el Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el desarrollo de actuaciones de colaboración científico-técnica en materia de vigilancia de la exposición a sustancias de interés ambiental, análisis de tendencias, detección temprana de sustancias emergentes e identificación y confirmación analítica de sustancias implicadas en episodios de intoxicación en fauna silvestre en Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 2026.- El Director General del Medio Natural, Miguel Ángel Morcuende Hurtado.

ANEXO

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA, Y LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE COLABORACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA EN MATERIA DE VIGILANCIA DE LA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS DE INTERÉS AMBIENTAL, ANÁLISIS DE TENDENCIAS, DETECCIÓN TEMPRANA DE SUSTANCIAS EMERGENTES E IDENTIFICACIÓN Y CONFIRMACIÓN ANALÍTICA DE SUSTANCIAS IMPLICADAS EN EPISODIOS DE INTOXICACIÓN EN FAUNA SILVESTRE EN CANARIAS.

En Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 2026.

REUNIDOS

De una parte, D. Mariano Hernández Zapata, Consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que interviene conforme a su nombramiento por el Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros y a las Consejeras del Gobierno de Canarias (BOC n.º 138, de 15.7.2023) en nombre y representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16.1 y 29.k) de la Ley territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y actuando en virtud de lo previsto en el artículo 11 del Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías, y en el artículo 4.3.c) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, aprobado por Decreto 1/2026, de 26 de enero.

De otra parte, el Excmo. Sr. D. Lluis Serra Majem, Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con NIF Q3518001G y domicilio en la calle Juan de Quesada, n.º 30, de esta ciudad, nombrado por Decreto de la Presidencia del Gobierno de Canarias 3/2025, de 17 de enero, publicado el 24 de enero de 2025 en el Boletín Oficial de Canarias, en virtud de las competencias dispuestas por el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y en uso de la facultad atribuida por los artículos 78, 81.a) y 137 de los Estatutos de la Universidad, aprobados Decreto 107/2016, de 1 de agosto, del Gobierno de Canarias (BOC n.º 153, de 9.8.2016), y por Decreto 138/2016, de 10 de noviembre, de modificación de los Estatutos de la ULPGC (BOC n.º 224, de 18.11.2016).

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad jurídica necesaria para obligarse y suscribir el presente Convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

1.º) Que los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el artículo 34.1 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en la redacción vigente tras su modificación por la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, habilitan a las administraciones públicas y a los

agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, en particular a los agentes públicos de ejecución -incluidas las universidades públicas-, para suscribir convenios de naturaleza administrativa a fin de articular actuaciones de colaboración científico-técnica y de interés público, sin que ello implique la constitución de una relación contractual de prestación de servicios.

2.º) Que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ULPGC), en el ejercicio de sus fines institucionales de generación, desarrollo, transferencia y difusión del conocimiento, dispone de capacidades científico-técnicas y de infraestructura especializada para el análisis e interpretación de la presencia y el impacto de sustancias químicas de interés ambiental en matrices biológicas, así como para el desarrollo y mejora de metodologías analíticas, aseguramiento de la calidad, gestión de datos y elaboración de informes técnicos de soporte a la toma de decisiones.

3.º) Que, con fecha 28 de diciembre de 2022, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria encarga a la FCPCT la gestión de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), al objeto del desarrollo y la innovación empresarial en Canarias; incrementar la riqueza de la sociedad promoviendo la innovación; estimular el flujo de conocimiento y tecnología entre la Universidad, instituciones de investigación, empresas y mercados y proporcionar servicios de valor añadido, con el fin de potenciar y promover las actividades de I+D+I+T en la ULPGC, así como las relaciones entre la comunidad universitaria y la empresa. Así pues, la FCPCT, a través de la OTRI, realizará la gestión de las actividades de I+D+IT de los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, y su profesorado, para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, cualquiera que sea la modalidad de articulación jurídica de dichos trabajos y el origen de los fondos asignados para la ejecución de los mismos.

4.º) Que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, tiene atribuidas competencias en materia de biodiversidad, conservación del medio natural, evaluación y seguimiento de presiones y amenazas ambientales, y coordinación de dispositivos de vigilancia relacionados con la protección de la fauna silvestre, de acuerdo con la normativa vigente de organización y funcionamiento de la Administración autonómica y con el reglamento orgánico del departamento.

5.º) Que la Comunidad Autónoma de Canarias, por sus singularidades ecológicas, biogeográficas e insulares, requiere mecanismos robustos de vigilancia y evaluación del impacto de sustancias químicas sobre la fauna silvestre, incluyendo la identificación de patrones espaciales y temporales y la detección temprana de sustancias o combinaciones de sustancias emergentes, con el fin de orientar medidas de prevención, gestión y control y, en su caso, apoyar técnicamente actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con el uso ilegal de venenos y otros episodios de intoxicación.

6.º) Que, a tal efecto, el Gobierno de Canarias promueve y coordina la Red Canaria de Vigilancia Sanitaria de Fauna Silvestre (Red Vigía Canarias), una red operativa que integra a diferentes recursos públicos y concertados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, orientada a la detección, registro, tramitación y seguimiento de incidentes que afectan a la fauna silvestre de la Islas Canarias, y a la activación de los procedimientos de recogida, custodia y remisión de muestras y evidencias conforme a protocolos establecidos.

7.º) Que, en el marco de la Red Vigía Canarias, el Gobierno de Canarias dispone de un aplicativo corporativo de gestión de la información y trazabilidad de los incidentes y actuaciones asociados a la vigilancia de la fauna silvestre (plataforma "Red Vigía Canarias"), con acceso restringido a los integrantes autorizados, que permite el registro, seguimiento y consulta de la actividad, así como la incorporación ordenada de resultados e informes por los distintos perfiles habilitados. En dicho aplicativo el área de Toxicología de la ULPGC cuenta con un espacio funcional específico para la gestión y volcado de los resultados e informes derivados de las actuaciones analíticas realizadas hasta la fecha en el marco del programa, facilitando la disponibilidad de la información, la consistencia de los datos y la explotación posterior para el análisis de tendencias.

8.º) Que las partes consideran esencial que el funcionamiento del programa incorpore compromisos de respuesta compatibles con la finalidad de vigilancia y soporte a la gestión, incluyendo la puesta a disposición de los resultados en un plazo medio de referencia de cinco semanas desde la recepción de las muestras en el laboratorio, así como circuitos de tramitación urgente en los supuestos que se determinen y prioricen conforme a los procedimientos aplicables.

9.º) Que, paralelamente, la ULPGC, a través del área de Toxicología y de sus unidades técnicas asociadas, ha venido consolidando un enfoque aplicado orientado a: (i) la identificación y confirmación analítica de sustancias implicadas en episodios de intoxicación de fauna; (ii) el análisis de tendencias y señales de riesgo químico; (iii) la mejora continua de procedimientos, paneles analíticos y criterios de calidad, y (iv) la formación y soporte técnico a los agentes y centros integrados en la Red Vigía Canarias, contribuyendo a la trazabilidad, comparabilidad y solidez técnico-pericial de los resultados.

10.º) Que las partes comparten el interés común de disponer, para el periodo de vigencia previsto, de un marco actualizado de colaboración científico-técnica que integre de forma coherente: (a) la vigilancia del impacto de sustancias químicas sobre la fauna silvestre como elemento de protección ambiental; (b) el análisis de tendencias y la identificación de sustancias emergentes relevantes para la gestión; (c) la identificación y confirmación analítica de sustancias implicadas en incidentes, y (d) la mejora metodológica, la estandarización de procedimientos, la formación y la explotación de datos como herramientas de soporte a la toma de decisiones.

11.º) Que, en consecuencia, las partes consideran oportuno suscribir el presente Convenio como instrumento jurídico propio e independiente, que establece un programa de actuaciones, entregables y mecanismos de seguimiento para el periodo inicial de vigencia, con posibilidad de prórroga en los términos previstos legalmente, y que actualiza el esquema de trabajo, los sistemas de información, los indicadores de desempeño y los procedimientos de calidad aplicables.

Por todo lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto y objetivo del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración científico-técnica entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a través del área de Toxicología del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias

(IUIBS), y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, para el desarrollo de un programa de actuaciones orientado a:

a) La vigilancia del impacto de sustancias de interés ambiental sobre la fauna silvestre en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante el análisis de muestras y evidencias obtenidas conforme a los procedimientos de la Red Vigía Canarias.

b) El análisis de tendencias y la detección temprana de sustancias o patrones emergentes relevantes para la prevención y gestión del riesgo químico en fauna silvestre.

c) La identificación y confirmación analítica de sustancias implicadas en episodios de intoxicación, incluyendo, cuando proceda, la emisión de informes técnico-interpretativos, asegurando la calidad y trazabilidad de los análisis.

d) La mejora continua y actualización metodológica del programa, incluyendo procedimientos normalizados de trabajo (PNT), criterios de calidad, formación y apoyo técnico a los integrantes de la Red Vigía Canarias, y la interpretación ordenada de la información para que sirva de soporte a la toma de decisiones.

e) La generación y puesta a disposición, a través del aplicativo corporativo de la Red Vigía Canarias, de cuadros de mando e informes de situación y tendencias con actualización continua, que permitan el seguimiento operativo y la toma de decisiones con base en la información registrada y validada.

Las actuaciones previstas en este Convenio se desarrollarán en coordinación con la Red Vigía Canarias y con el aplicativo corporativo habilitado al efecto, que servirá como instrumento de registro, trazabilidad y puesta a disposición de resultados e informes, sin perjuicio de los sistemas internos de gestión y aseguramiento de la calidad del área de Toxicología del IUIBS.

El presente Convenio no tiene por objeto la formalización de una relación contractual de prestación de servicios. Las aportaciones y medios comprometidos por las partes se orientan a sostener, de forma coordinada, las capacidades, recursos y actuaciones necesarias para el cumplimiento de los fines descritos, en los términos establecidos en las cláusulas siguientes y en el Anexo Técnico.

Segunda.- Compromisos y actuaciones de las partes.

Las partes se comprometen a ejecutar, durante la vigencia del Convenio, el programa de actuaciones descrito en la cláusula primera, con sujeción a los procedimientos de trabajo, criterios de calidad y mecanismos de coordinación que se establecen en el presente Convenio y se desarrollan en el Anexo Técnico.

I. Compromisos y actuaciones de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

La Consejería, en el ámbito de sus competencias y a través de las unidades responsables y de la Red Vigía Canarias, se compromete a:

a) Coordinar el funcionamiento operativo de la Red Vigía Canarias en lo relativo a la detección, registro y tramitación de incidentes, incluyendo la activación de los

procedimientos de recogida, custodia y remisión de muestras y evidencias al área de Toxicología del IUIBS, conforme a los procedimientos normalizados que resulten aplicables.

b) Garantizar, a través de los perfiles habilitados, el registro en el aplicativo corporativo de la Red Vigía Canarias de la información necesaria para asegurar la trazabilidad del expediente, incluyendo, al menos, los datos mínimos de localización, especie, circunstancias del hallazgo, tipología de incidente, cadena de custodia y cualquier otro extremo imprescindible para la interpretación de los resultados.

c) Facilitar la coordinación con los agentes, centros de recuperación, unidades administrativas de los Cabildos Insulares u otros recursos integrados en la Red Vigía Canarias, a fin de homogeneizar criterios de actuación, mejorar la calidad de las muestras y reducir incidencias por falta de información, embalaje o conservación.

d) Priorizar, cuando proceda, la tramitación de supuestos urgentes, definiendo y comunicando al área de Toxicología del IUIBS los criterios de urgencia y la ventana temporal requerida, de manera que puedan activarse circuitos de respuesta acelerada de 48 a 72 horas hábiles, en los términos que se concretan en el Anexo Técnico.

e) Participar en las actividades de seguimiento, revisión y mejora continua del programa, aportando información agregada, criterios de gestión y necesidades de la Red Vigía Canarias para orientar la actualización de paneles analíticos, procedimientos y productos de información.

II. Compromisos y actuaciones de la ULPGC, a través del área de Toxicología del IUIBS.

La ULPGC, a través del área de Toxicología del IUIBS, se compromete a:

a) Recibir, registrar y custodiar las muestras y evidencias remitidas en el marco de la Red Vigía Canarias, aplicando criterios de aceptación y rechazo y procedimientos de trazabilidad, conservación y custodia conforme a sus sistemas internos de gestión y aseguramiento de la calidad y a lo previsto en el Anexo Técnico.

b) Realizar las actuaciones analíticas necesarias para la identificación y confirmación de sustancias de interés ambiental implicadas en episodios de intoxicación, mediante técnicas y metodologías validadas y/o verificadas, manteniendo un enfoque de mejora continua y actualización metodológica.

c) Elaborar y emitir, cuando proceda, informes técnico-interpretativos con expresión clara del alcance analítico, resultados obtenidos, límites y condicionantes de interpretación, así como de la relevancia toxicológica de los hallazgos, de acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo Técnico.

d) Volcar en el aplicativo corporativo de la Red Vigía Canarias, en el espacio funcional habilitado para área de Toxicología del IUIBS, los resultados e informes asociados a cada incidente, en un plazo medio de referencia de cinco semanas desde la recepción de las muestras en el laboratorio, sin perjuicio de la tramitación prioritaria de los supuestos urgentes. En estos casos, el área de Toxicología del IUIBS realizará las actuaciones analíticas y emitirá un avance de resultados y/o informe preliminar en un plazo de referencia de 48 a 72 horas hábiles, cuando ello sea técnicamente posible y de acuerdo con la disponibilidad de medios, sin perjuicio de que, por causas justificadas (incluyendo, entre otras, incidencias

en la cadena de custodia o en la idoneidad de la muestra, necesidad de confirmaciones adicionales, indisponibilidad temporal de equipamiento o averías, y circunstancias organizativas sobrevenidas), dicho plazo pueda ampliarse. En tales supuestos, el área de Toxicología del IUIBS comunicará a la mayor brevedad la incidencia y la estimación razonable del nuevo plazo de emisión.

e) Contribuir al análisis de tendencias y a la detección temprana de sustancias o patrones emergentes, mediante la explotación agregada de la información disponible, y elaborar los productos de información periódicos previstos (memorias, informes de tendencias, cuadros de mando u otros), en los términos y periodicidad que se establezcan en el Anexo Técnico.

f) Impartir, en coordinación con la Consejería, acciones de formación y actualización dirigidas a los integrantes de la Red Vigía Canarias, orientadas a mejorar la calidad del muestreo, el embalaje y conservación, la cadena de custodia, la interpretación de resultados y el uso del aplicativo y de los productos de información.

III. Compromisos comunes.

Ambas partes se comprometen a:

a) Mantener una coordinación técnica y operativa continuada, facilitando los canales de comunicación necesarios para la correcta ejecución de las actuaciones, la resolución de incidencias y la priorización de casos.

b) Promover la estandarización y actualización de procedimientos, incluyendo, cuando proceda, la revisión de los procedimientos normalizados de muestreo y cadena de custodia, criterios de aceptación y rechazo, y criterios de clasificación y cierre de incidentes en el aplicativo.

c) Aportar los medios personales, materiales y organizativos que resulten necesarios para el cumplimiento de los compromisos asumidos, de acuerdo con sus disponibilidades y con el régimen económico previsto en la cláusula correspondiente.

Las actuaciones descritas en la presente cláusula se ejecutarán con arreglo a la normativa aplicable y sin perjuicio de las competencias propias de cada parte, no implicando cesión de titularidad competencial.

Tercera.- Comisión de Seguimiento.

Para el seguimiento, vigilancia del cumplimiento y coordinación de las actuaciones previstas en el presente Convenio, se constituye una Comisión de Seguimiento, que tendrá carácter paritario y actuará como órgano de coordinación y control del Convenio, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La Comisión de Seguimiento estará integrada por cuatro miembros, dos designados por cada parte:

a) Por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias: dos representantes, uno de los cuales pertenecerá a la unidad competente en materia de

biodiversidad/fauna silvestre y otro a la unidad responsable de la coordinación operativa de la Red Vigía Canarias, o personas en quienes deleguen.

b) Por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: dos representantes, uno de los cuales corresponderá a la dirección o coordinación científica del área de Toxicología del IUIBS y otro a la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, en atención a su papel de apoyo a la gestión económico-administrativa del Convenio, o personas en quienes deleguen.

La designación nominal de los miembros, así como sus suplentes, se realizará por escrito y podrá modificarse en cualquier momento mediante comunicación a la otra parte.

Corresponden a la Comisión de Seguimiento, además de cualesquiera otras que se deriven del presente Convenio, las siguientes funciones:

a) Aprobar, al inicio de cada anualidad, el plan de trabajo y el cronograma operativo, así como, en su caso, la actualización de entregables, indicadores y productos de información previstos en el Anexo Técnico, dentro del marco del Convenio.

b) Supervisar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos, revisar los indicadores de desempeño (incluidos los tiempos de respuesta de referencia y el circuito de urgencias) y proponer medidas de mejora continua.

c) Resolver las cuestiones de interpretación y seguimiento que se susciten en relación con la ejecución del Convenio, y canalizar, cuando proceda, propuestas de modificación conforme a lo previsto en la cláusula correspondiente.

d) Impulsar la coordinación técnica y operativa entre la Red Vigía Canarias y el área de Toxicología del IUIBS, incluyendo la revisión de procedimientos normalizados (muestreo, cadena de custodia, criterios de aceptación/rechazo), y la priorización de necesidades formativas y de actualización metodológica.

e) Conocer y validar, a efectos de seguimiento, los informes periódicos previstos en el Anexo Técnico (memoria anual, informe de tendencias y otros productos), sin perjuicio de la aprobación o tramitación interna que corresponda a cada parte.

f) Realizar, en su caso, el seguimiento del régimen económico, la planificación de anualidades y la correcta ejecución de los compromisos de aportación, así como proponer ajustes de carácter técnico que permitan la adecuada ejecución del programa.

La Comisión de Seguimiento se reunirá, con carácter ordinario, al menos una vez al año, y con carácter extraordinario cuando lo solicite cualquiera de las partes, con una antelación mínima de cinco días hábiles, salvo casos de urgencia debidamente motivados.

La Comisión adoptará sus acuerdos por consenso. De cada reunión se levantará acta, que incluirá, al menos, relación de asistentes, asuntos tratados, acuerdos adoptados y, en su caso, votos particulares. Las actas podrán formalizarse por medios electrónicos y serán firmadas por la persona que ejerza la secretaría con el visto bueno de la presidencia.

La presidencia y la secretaría de la Comisión serán rotatorias anualmente entre las partes, salvo acuerdo en contrario. La Comisión podrá recabar la asistencia, con voz, pero sin voto, de personal técnico o asesor de cualquiera de las partes cuando la naturaleza de los asuntos a tratar lo aconseje.

Cuarta.- Vigencia, eficacia y duración.

El presente Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes mediante su firma, entendiéndose que la fecha de firma del Convenio es la fecha en la que ha sido firmado electrónicamente por la última de las partes, y adquirirá eficacia una vez inscrito en el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias y publicado en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículo 20.1 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. La tramitación de la inscripción y su remisión para publicación en el Boletín Oficial de Canarias corresponderá al órgano competente de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

La duración del presente Convenio será de cuatro (4) años, contados desde la fecha en que adquiera eficacia conforme a lo previsto en el apartado anterior.

Antes de la finalización del plazo de vigencia inicial, las partes podrán acordar expresamente su prórroga por un periodo adicional de hasta cuatro (4) años, mediante la correspondiente adenda de prórroga, que deberá formalizarse y tramitarse conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2015.

Sin perjuicio de lo anterior, las actuaciones iniciadas durante la vigencia del Convenio podrán continuar hasta su adecuada finalización cuando, por su naturaleza, resulte necesario, siempre que ello no suponga incremento de compromisos económicos más allá de lo previsto para el periodo correspondiente y sin perjuicio de lo establecido para los supuestos de extinción.

Quinta.- Régimen económico.

El coste total estimado para desarrollar de forma conjunta el programa de actuaciones objeto del presente Convenio, según se expresa en las tablas contenidas en el Anexo Técnico y de valoración económica, comprende: (i) la aportación económica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, y (ii) la contribución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) mediante la puesta a disposición de capacidades científico-técnicas, personal especializado, infraestructuras y sistemas de calidad y gestión, conforme a la estimación incluida en dicho anexo.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía se compromete a realizar una aportación económica de ciento veinte mil (120.000,00) euros por anualidad, durante un periodo inicial de cuatro (4) años, lo que supone una aportación total de cuatrocientos ochenta mil (480.000,00) euros para el periodo de vigencia inicial, con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la aplicación presupuestaria: 1212/456E/7460100/ PILA 187G0023 - ANÁL. VENENOS Y TÓX. ESPECIES CONV ULPGC.

La aportación económica indicada en el apartado anterior se destinará a sufragar los costes marginales del programa, entendidos como los gastos adicionales y recursos específicamente necesarios para la ejecución de las actuaciones previstas en este Convenio, sobre la actividad ordinaria de la ULPGC, incluyendo, entre otros, los asociados a: dedicación de personal técnico y de apoyo, consumibles y reactivos, mantenimiento, calibración y verificación de equipos, controles de calidad internos y externos (QA/QC), logística y conservación de muestras, gestión de residuos, soporte a la gestión y explotación de datos, formación y acciones de mejora metodológica, todo ello en los términos desarrollados en el Anexo Técnico.

La ULPGC contribuirá al programa mediante la puesta a disposición del área de Toxicología del IUIBS (laboratorios y sus unidades técnicas asociadas), así como de su infraestructura y organización interna, incluyendo los sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad, y los recursos necesarios para la ejecución coordinada del programa, de acuerdo con la estimación y desglose incorporados en el Anexo Técnico y de valoración económica.

La gestión económico-administrativa de la aportación de la Consejería y su canalización se realizará a través de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (FCPCT-ULPGC), como entidad instrumental de apoyo a la ULPGC para la gestión de proyectos y convenios. A tal efecto, la Consejería realizará los libramientos mediante transferencia a favor de la FCPCT-ULPGC, con destino a la ejecución de los gastos vinculados al programa, conforme a la normativa aplicable y a los procedimientos de gestión y control que correspondan.

Los libramientos de la aportación económica se efectuarán mediante transferencia a favor de la entidad gestora designada por la ULPGC, actualmente la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (FCPCT-ULPGC), o la entidad que, en su caso, la sustituya o sea designada por la ULPGC para dicha gestión, previa comunicación fehaciente a la Consejería de Transición Ecológica y Energía, de acuerdo con el calendario de pagos establecido en la tabla 3 del Anexo Técnico y de valoración económica, y tras la entrega de los documentos especificados en la tabla 4 del mismo Anexo Técnico. Sin perjuicio de que la vigencia del Convenio se compute por periodos de cuatro (4) años, los pagos se articularán por ejercicios presupuestarios, por razones de gestión y ejecución del gasto público. En todo caso, los libramientos quedarán condicionados a los trámites de fiscalización que resulten exigibles y a la presentación y validación de la documentación de seguimiento prevista para cada hito de pago.

El importe a abonar por la Consejería no incluirá IGIC, por no responder a una contraprestación directa y equivalente por prestaciones individualizadas, sino a una aportación destinada a contribuir a la consecución del objeto común y fines del presente Convenio, en el marco de una colaboración interinstitucional de naturaleza administrativa. En consecuencia, a los efectos tributarios que resulten procedentes, las aportaciones previstas no tienen la consideración de operación sujeta a tributación indirecta en los términos propios de una prestación onerosa.

En ningún caso la aportación económica prevista en esta cláusula podrá interpretarse como precio o tarifa por determinación analítica, por expediente o por incidente, ni generará derechos de exclusividad. Las actuaciones se realizarán en el marco del programa común y conforme a las prioridades y procedimientos acordados.

Sexta.- Ejecución, coordinación operativa y documentación técnica.

La ejecución de las actuaciones previstas en el presente Convenio se realizará conforme a un enfoque de mejora continua y con sujeción a los procedimientos operativos y criterios técnicos establecidos tanto para la Red Vigía Canarias como para el área de Toxicología del IUIBS, en los términos previstos en este Convenio y en el Anexo Técnico.

A efectos de garantizar la trazabilidad, calidad e integridad de la información y de las evidencias, las partes se comprometen a aplicar y mantener actualizados, en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, los PNT relativos, al menos, a:

a) Recogida, identificación, embalaje, conservación y remisión de muestras y evidencias.

b) Cadena de custodia y registro de transferencia de muestras.

c) Criterios de aceptación y rechazo de muestras y evidencias, y gestión de incidencias.

d) Priorización y circuitos de tramitación urgente.

e) Criterios mínimos de información asociada al incidente para asegurar la adecuada interpretación de resultados.

La Comisión de Seguimiento impulsará la revisión periódica de los PNT y documentos técnicos mencionados en el apartado anterior, y podrá proponer ajustes o actualizaciones cuando la experiencia acumulada, la evolución metodológica, la aparición de nuevas sustancias o patrones de riesgo, o la necesidad de homogeneización operativa así lo aconsejen, sin perjuicio de las aprobaciones internas que correspondan a cada parte.

El aplicativo corporativo de la Red Vigía Canarias se utilizará como herramienta común de registro, trazabilidad y puesta a disposición de resultados, informes y productos de información, de acuerdo con los perfiles habilitados y con las normas de uso y seguridad aplicables. En particular:

a) La Consejería garantizará el registro de la información mínima necesaria para la correcta tramitación y trazabilidad de los incidentes.

b) El área de Toxicología del IUIBS incorporará los resultados e informes derivados de las actuaciones analíticas, así como los productos de información previstos, con arreglo a los plazos establecidos.

Las partes acuerdan que el seguimiento del desempeño operativo del programa se realizará mediante los indicadores definidos en el Anexo Técnico, incluyendo, al menos, tiempos de respuesta de referencia, funcionamiento del circuito de urgencias, porcentaje de expedientes con informe, indicadores de calidad de muestra/datos y métricas de trazabilidad y completitud del registro. La Comisión de Seguimiento revisará dichos indicadores y propondrá, cuando proceda, acciones correctoras o de mejora.

En todo caso, la ejecución de las actuaciones estará sujeta a la disponibilidad y adecuación de las muestras remitidas, a la calidad de la información asociada y a las

condiciones de conservación y cadena de custodia. Cuando concurran circunstancias que limiten la validez o interpretación de los resultados, el área de Toxicología del IUIBS lo hará constar expresamente en el informe correspondiente, con indicación de los condicionantes y, cuando proceda, recomendaciones técnicas.

Séptima.- Confidencialidad.

Las partes se comprometen a mantener la confidencialidad de la información, documentación y datos a los que tengan acceso con ocasión de la preparación, ejecución y seguimiento del presente Convenio, siempre que no sean de carácter público o estén sujetos a restricción por razones legales o de interés público (incluidas, entre otras, la seguridad, la protección del medio ambiente, la protección de especies o localizaciones sensibles y la salvaguarda de procedimientos administrativos o judiciales).

Se considera "Información Confidencial" toda información técnica, operativa o de gestión relacionada con el objeto del Convenio (incluida la relativa a incidentes, localizaciones, especies, resultados analíticos, metodologías, procedimientos, informes y registros en el aplicativo), que haya sido identificada como tal por la parte que la facilite o que, por su naturaleza, deba razonablemente entenderse como confidencial.

La Información Confidencial solo podrá utilizarse para el cumplimiento de los fines del Convenio y no podrá comunicarse a terceros sin autorización previa y por escrito de la parte titular, salvo cuando:

a) Sea requerida por autoridad competente, órganos de control o fiscalización, o por mandato legal.

b) Resulte necesaria para la tramitación de procedimientos administrativos o judiciales, o para la colaboración con autoridades competentes en el ámbito de sus funciones, dentro de los límites legalmente establecidos.

c) Deba facilitarse al personal, colaboradores o unidades de cada parte que necesiten conocerla para ejecutar el Convenio, quedando sujetos a deberes de confidencialidad equivalentes.

d) Sea o pase a ser de dominio público sin infracción del presente Convenio.

La obligación de confidencialidad se mantendrá durante la vigencia del Convenio y subsistirá durante cinco (5) años desde su extinción, sin perjuicio de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, de la normativa de protección de datos personales y del régimen de difusión previsto en este Convenio. Cuando concurra alguna de estas obligaciones, las partes aplicarán la normativa correspondiente y, en su caso, coordinarán su actuación en el seno de la Comisión de Seguimiento.

Octava.- Protección de datos personales y deber de sigilo.

En la ejecución del Convenio ambas partes deberán respetar y aplicar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y demás normativa aplicable en cada momento en materia de protección de datos personales.

En la ejecución del Convenio podrán tratarse datos personales vinculados, en particular, al registro y tramitación de incidentes y actuaciones en el aplicativo corporativo de la Red Vigía Canarias, a la documentación de cadena de custodia, y a las comunicaciones operativas necesarias para la gestión de urgencias, formación y seguimiento. Las partes aplicarán el principio de minimización, limitando el tratamiento a los datos estrictamente necesarios para las finalidades del Convenio.

Cada parte actuará como responsable del tratamiento respecto de los tratamientos que realice en el ámbito de sus competencias y medios. En particular, la Consejería de Transición Ecológica y Energía será responsable de los tratamientos asociados a la gestión del aplicativo y a la tramitación administrativa de incidentes y actuaciones, incluyendo la definición de perfiles de acceso; y la ULPGC, a través del área de Toxicología del IUIBS y, en su caso, de la entidad gestora instrumental, lo será de los tratamientos necesarios para la recepción, registro, custodia y trazabilidad de muestras y evidencias, la realización de actuaciones analíticas, la elaboración de informes y productos de información y la gestión técnico-administrativa asociada.

El acceso por una parte a datos personales responsabilidad de la otra se limitará a lo imprescindible para la correcta ejecución del Convenio y se realizará con sujeción a las medidas de seguridad aplicables. Cuando dicho acceso deba configurarse como encargo de tratamiento conforme al artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679, o implique actuaciones por cuenta de la otra parte que excedan del mero acceso imprescindible, las partes formalizarán el correspondiente acuerdo de encargo de tratamiento como anexo o documento complementario.

Las partes adoptarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo (incluyendo, cuando proceda, control de accesos, registro de actividad, trazabilidad y anonimización en productos agregados). Cualquier violación de seguridad que afecte a datos tratados en el marco del Convenio se comunicará a la otra parte sin dilación indebida, a fin de coordinar las actuaciones que correspondan.

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para el cumplimiento de las finalidades del Convenio y, posteriormente, durante los plazos exigidos por la normativa aplicable en materia de archivo y responsabilidad administrativa y, en su caso, por la tramitación de procedimientos administrativos o judiciales. Transcurridos dichos plazos, se procederá a su supresión o, cuando proceda, a su anonimización.

Los productos de información y los informes de tendencias que se elaboren con base en la información registrada se diseñarán, con carácter general, en formato agregado y con cautelas suficientes para evitar la identificación de personas físicas, sin perjuicio de aquellos supuestos en los que, por razones de trazabilidad, cadena de custodia o tramitación de expedientes, resulte imprescindible conservar y tratar datos identificativos. Los cuadros de mando y herramientas de visualización del aplicativo corporativo de la Red Vigía Canarias serán desarrollados y mantenidos por la Consejería de Transición Ecológica y Energía,

sin perjuicio de la colaboración del área de Toxicología del IUIBS en la definición de requerimientos funcionales y en la aportación e interpretación de la información necesaria para su explotación.

La Comisión de Seguimiento podrá acordar directrices técnicas para la correcta aplicación de esta cláusula, especialmente en lo relativo a criterios de minimización, perfiles de acceso al aplicativo, anonimización en productos agregados y procedimientos de coordinación ante incidentes de seguridad, sin perjuicio de las competencias de las unidades responsables de protección de datos de cada parte.

Novena.- Titularidad y uso de datos y resultados. Publicaciones y difusión.

1. Definiciones. A los efectos del presente Convenio se entenderá por:

a) Datos: la información registrada en el aplicativo corporativo de la Red Vigía Canarias y la documentación asociada a incidentes, cadena de custodia, muestras y evidencias, así como los datos analíticos generados por el área de Toxicología del IUIBS (incluidos metadatos y control de calidad).

b) Resultados: los informes técnico-interpretativos, memorias, informes de tendencias, productos agregados de información, los PNT y, en general, los productos materiales o inmateriales generados específicamente en ejecución del programa.

2. Titularidad.

a) La titularidad de los datos de origen y de la información administrativa asociada a los incidentes, incluida la registrada en el aplicativo corporativo en su vertiente de tramitación y gestión, corresponderá a la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

b) La titularidad de los datos analíticos primarios generados por el área de Toxicología del IUIBS (cromatogramas, espectros, registros y calibraciones instrumentales, hojas de trabajo, controles QA/QC, resultados intermedios y registros internos de laboratorio), así como de los métodos, procedimientos internos y desarrollos metodológicos preexistentes o generados como mejora continua del laboratorio, corresponderá a la ULPGC.

c) Los informes emitidos en el marco del Convenio, así como los productos de información agregada (memoria anual, informe de tendencias y otros productos previstos en el Anexo Técnico), se consideran resultados del programa común.

3. Acceso y uso interno. Sin perjuicio de la titularidad indicada, las partes se reconocen un derecho recíproco de acceso y uso de la información necesaria para el cumplimiento del objeto del Convenio:

a) La Consejería tendrá acceso a los resultados e informes vinculados a los incidentes y a los productos agregados previstos en el Anexo Técnico.

b) La ULPGC tendrá acceso a la información mínima necesaria de cada incidente (metadatos, contexto y cadena de custodia imprescindibles) para la correcta interpretación analítica y elaboración de informes, así como a la información agregada necesaria para el análisis de tendencias.

c) Los resultados podrán utilizarse para fines institucionales y de gestión pública vinculados al objeto del Convenio, con sujeción a las cláusulas de confidencialidad y protección de datos.

La entrega, almacenamiento y puesta a disposición de los resultados e informes se realizará, con carácter general, a través del aplicativo corporativo de la Red Vigía Canarias, sin perjuicio de que, por razones técnicas, de urgencia o de requisitos de cadena de custodia, se utilicen canales alternativos seguros acordados por las partes.

La reutilización, cesión o comunicación a terceros de datos o resultados, fuera de los fines propios del Convenio, requerirá autorización previa y por escrito de la parte titular y, en todo caso, la autorización expresa de la Consejería cuando afecte a datos o información procedentes del aplicativo corporativo o de expedientes asociados. Se entenderán incluidas en esta regla las reutilizaciones con finalidad científica o técnica en colaboración con terceros (por ejemplo, para estudios comparativos con datos obtenidos fuera de Canarias), aun cuando se realicen sobre datos agregados o anonimizados, salvo que se trate de información ya publicada oficialmente o de dominio público sin infracción del presente Convenio. En todo caso, deberán respetarse las restricciones derivadas de la confidencialidad, la protección de datos personales, la protección de especies o localizaciones sensibles y la tramitación de procedimientos administrativos o judiciales.

4. Las partes reconocen el interés público de la difusión del conocimiento derivado del programa, especialmente en lo relativo a la vigilancia del impacto de sustancias químicas sobre la fauna silvestre, la identificación de tendencias y señales de riesgo y la mejora metodológica. No obstante, dicha difusión deberá realizarse de forma compatible con la confidencialidad, la protección de datos personales, la protección de especies y localizaciones sensibles y la adecuada tramitación de expedientes administrativos o judiciales asociados a incidentes concretos.

Cuando cualquiera de las partes pretenda realizar una publicación científica, técnica o divulgativa, o una comunicación pública relevante, que incorpore datos o resultados obtenidos en ejecución del Convenio, deberá comunicarlo previamente a la otra parte, remitiendo un borrador o resumen suficiente para su revisión.

En las publicaciones y acciones de difusión que se realicen al amparo del Convenio se mencionará la colaboración institucional entre la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y el área de Toxicología del IUIBS de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como, cuando proceda, la Red Vigía Canarias y el aplicativo corporativo, sin perjuicio de las normas internas de identidad corporativa de cada parte.

5. Cuando, como consecuencia del desarrollo del programa, se generen resultados susceptibles de protección por propiedad intelectual o industrial (por ejemplo, desarrollos metodológicos específicos, bases de datos estructuradas, software o módulos de explotación), la titularidad corresponderá a la parte que los haya generado. Si dichos resultados fueran desarrollados conjuntamente, la titularidad será compartida en la proporción que se acuerde, debiendo formalizarse el correspondiente acuerdo específico de gestión de derechos.

6. Normativa aplicable. Lo dispuesto en la presente cláusula se entiende sin perjuicio de la normativa aplicable, en particular la relativa a procedimiento administrativo, archivo y documentación, transparencia, protección de datos personales, y aquellas normas que resulten de aplicación por razón de la naturaleza de los expedientes o actuaciones vinculadas a la persecución de ilícitos.

Décima.- Modificación del Convenio.

El presente Convenio podrá modificarse por acuerdo unánime y expreso de las partes, formalizado mediante la correspondiente adenda, de conformidad con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), siempre dentro del plazo de vigencia del mismo. La Comisión de Seguimiento podrá proponer modificaciones cuando resulte necesario para una mejor ejecución del programa, sin que ello implique por sí mismo la modificación del Convenio hasta su formalización por las partes.

Undécima.- Extinción e incumplimiento del Convenio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 51.1 de la LRJSP, el Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado su prórroga.

b) El acuerdo unánime y expreso de las partes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes.

d) La imposibilidad sobrevenida, legal o material, de cumplir el objeto del Convenio.

e) Cualquier otra causa prevista en la normativa aplicable.

En caso de incumplimiento, cualquiera de las partes podrá requerir a la parte incumplidora para que, en un plazo de treinta (30) días hábiles, cumpla los compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento. Si, transcurrido el plazo indicado, persistiera el incumplimiento, la parte requirente podrá notificar a la otra la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

En caso de resolución del Convenio, la Comisión de Seguimiento elaborará, cuando proceda, un informe de liquidación y propondrá las actuaciones necesarias para la finalización ordenada del programa, incluyendo:

a) La identificación de las actuaciones en curso que deban finalizarse y el plazo máximo para su finalización, cuando sea posible y no suponga incremento de compromisos económicos más allá de lo previsto.

b) La determinación del régimen de entrega o puesta a disposición de los resultados e informes pendientes y de la documentación asociada, conforme a las cláusulas de confidencialidad, protección de datos y propiedad de resultados.

c) La determinación, en su caso, de los reintegros que procedan por fondos no aplicados a la finalidad prevista, conforme a la normativa aplicable y a los acuerdos de gestión económico-administrativa.

La extinción o resolución del Convenio no afectará a las obligaciones de confidencialidad, protección de datos, propiedad y uso de resultados y régimen de difusión, que subsistirán en los términos previstos en las cláusulas correspondientes.

Duodécima.- Régimen jurídico y jurisdicción.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando sujeto a lo establecido en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, este documento se ajusta a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la mencionada ley.

Igualmente, será de aplicación lo previsto en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el presente Convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. No obstante, se aplicarán sus principios para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse.

Las controversias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente del Convenio serán resueltas, en primera instancia, por la Comisión de Seguimiento, sin perjuicio de las competencias propias de cada parte.

Si no se llegase a un acuerdo, las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación o aplicación del presente Convenio, se sustanciarán ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias conforme a sus normas de competencia y procedimiento.

El presente Convenio no supone cesión de la titularidad de las competencias de las partes ni afecta al ejercicio de las mismas, limitándose a articular un marco de colaboración científico-técnica para la consecución de fines comunes de interés público.

Y para que conste, en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio, que se formaliza en un único documento, a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.- Por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, Mariano Hernández Zapata, Consejero de Transición Ecológica y Energía.- Por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra Majem, Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

ANEXO TÉCNICO Y DE VALORACIÓN ECONÓMICA

1. OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE ANEXO.

El presente Anexo Técnico y de valoración económica forma parte integrante e inseparable del Convenio y tiene por objeto desarrollar, con el detalle necesario para su directa e inmediata exigibilidad, el contenido de las obligaciones y compromisos que asumen las partes en virtud de las cláusulas primera y segunda, así como el plan de trabajo y el cronograma operativo del programa, los circuitos ordinario y urgente de tramitación, los procedimientos normalizados de trabajo y criterios de calidad aplicables, los indicadores de desempeño, el régimen de entregables y productos de información, la valoración económica del programa y el calendario de pagos y documentación asociada.

Las previsiones de este anexo tienen el mismo valor obligacional que el clausulado del Convenio. En caso de discrepancia entre el clausulado y el presente anexo prevalecerá el primero. La Comisión de Seguimiento podrá formular propuestas razonadas de actualización o ajuste del contenido de este anexo que, cuando afecten al contenido de las obligaciones y compromisos asumidos por las partes, se tramitarán como modificación del Convenio conforme a su cláusula décima.

2. DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS Y ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA.

La coordinación del funcionamiento operativo de la Red Vigía Canarias a que se refiere la cláusula segunda.I.a) comprende, al menos, las siguientes actuaciones: la recepción y canalización de los avisos de incidentes que afecten a la fauna silvestre; la apertura del correspondiente expediente en el aplicativo corporativo; la activación de los recursos de la Red para la recogida del ejemplar, muestra o evidencia conforme a los procedimientos normalizados aplicables; la supervisión del embalaje, conservación y remisión de las muestras al área de Toxicología del IUIBS, y el seguimiento del estado de tramitación de cada expediente hasta su cierre.

A los efectos del compromiso de registro previsto en la cláusula segunda.I.b), se considera información mínima necesaria para asegurar la trazabilidad del expediente y la correcta interpretación de los resultados la siguiente: fecha y hora del hallazgo; localización georreferenciada; especie y número de ejemplares afectados; estado del ejemplar (vivo, muerto o restos) y destino del mismo; circunstancias del hallazgo y descripción del escenario, incluyendo la eventual presencia de cebos u otras evidencias; tipología preliminar del incidente; identificación de la persona o unidad que efectúa la recogida; relación de muestras y evidencias recogidas, con su identificación individualizada, y documentación de la cadena de custodia desde la recogida hasta la entrega en el laboratorio.

La Consejería promoverá la coordinación efectiva con los agentes de medio ambiente, los centros de recuperación de fauna silvestre, las unidades competentes de los Cabildos Insulares y los demás recursos integrados en la Red Vigía Canarias, mediante la difusión de los procedimientos normalizados, la comunicación de las incidencias detectadas en la remisión de muestras y la incorporación de las mejoras que proponga la Comisión de Seguimiento, con la finalidad de homogeneizar criterios de actuación, mejorar la calidad e idoneidad de las muestras y reducir las incidencias por falta de información, embalaje o conservación.

En relación con la priorización de supuestos urgentes (cláusula segunda.I.d), corresponde a la Consejería identificar los expedientes que reúnan alguno de los criterios de urgencia definidos en el apartado 6 del presente anexo, comunicarlo de forma expresa al

área de Toxicología del IUIBS en el momento de la remisión de las muestras -o tan pronto se conozca la circunstancia que motive la urgencia-, con indicación del criterio aplicado y de la ventana temporal requerida, y facilitar cuanta información complementaria resulte necesaria para la correcta orientación del análisis.

Asimismo, la Consejería participará en las actividades de seguimiento, revisión y mejora continua del programa aportando la información agregada de gestión de la Red Vigía Canarias, los criterios y prioridades de gestión y las necesidades detectadas, a fin de orientar la actualización de los paneles analíticos, de los procedimientos normalizados y de los productos de información previstos en este anexo.

3. DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS Y ACTUACIONES DE LA ULPGC, A TRAVÉS DEL ÁREA DE TOXICOLOGÍA DEL IUIBS.

3.1. Recepción, registro, custodia y criterios de aceptación y rechazo. En desarrollo de la cláusula segunda.II.a), el área de Toxicología del IUIBS aplicará a la recepción de muestras y evidencias los siguientes criterios y actuaciones: (i) comprobación de la identificación inequívoca de cada muestra y de su correspondencia con la documentación de remisión y la cadena de custodia; (ii) verificación del estado del embalaje, del precintado cuando proceda y de las condiciones de conservación (refrigeración o congelación, según el tipo de muestra); (iii) registro de entrada con asignación de código interno único y trazable, vinculado al expediente del aplicativo corporativo, y (iv) almacenamiento y custodia en condiciones controladas hasta su análisis y, tras este, conservación de las fracciones remanentes durante el periodo que establezcan los procedimientos aplicables o, en su caso, el órgano administrativo o judicial competente.

Constituirán causas de rechazo o, en su caso, de aceptación condicionada con constancia expresa de la incidencia: la ausencia de identificación o la identificación discrepante de la muestra; la rotura de la cadena de custodia; un estado de conservación o de autolisis que comprometa la viabilidad analítica o la interpretación de los resultados; el embalaje inadecuado con riesgo de contaminación cruzada, y la ausencia de la información mínima del incidente descrita en el apartado 2. Las incidencias se comunicarán a la unidad remitente y quedarán registradas, dejando constancia en el informe de los condicionantes que, en su caso, afecten a la interpretación de los resultados.

3.2. Actuaciones analíticas y alcance del panel. Las actuaciones analíticas previstas en la cláusula segunda.II.b) se realizarán mediante técnicas de cromatografía líquida y de gases acopladas a espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS y GC-MS/MS) y espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), sobre la base de métodos validados y/o verificados por el laboratorio. El panel analítico de referencia del programa incluye, al menos: rodenticidas anticoagulantes de primera y segunda generación; plaguicidas de uso actual y plaguicidas prohibidos de relevancia en episodios de envenenamiento (entre otros, carbamatos como el carbofurano y el aldicarb, y organofosforados); contaminantes orgánicos persistentes; fármacos de uso veterinario y humano de interés toxicológico, y, cuando se solicite de forma expresa, elementos traza y metales pesados. Este panel, que comprende la capacidad de detección simultánea de varios centenares de compuestos orgánicos y de más de sesenta elementos, se aplicará de forma orientada en función de la tipología del incidente, de la información del escenario y de la matriz disponible (sangre, hígado y otros tejidos, contenido gástrico, cebos y, en su caso, matrices ambientales como suelos o aguas), e incluirá metodologías miniaturizadas para especies amenazadas o muestras de volumen limitado.

El área de Toxicología del IUIBS mantendrá un enfoque de mejora continua y actualización metodológica, incorporando al panel de referencia nuevas sustancias o familias de sustancias cuando la evolución de los episodios detectados, las tendencias observadas o las alertas nacionales e internacionales así lo aconsejen, informando de ello a la Comisión de Seguimiento.

3.3. Informes técnico-interpretativos. Los informes previstos en la cláusula segunda.II.c) incluirán, como contenido mínimo: la identificación del expediente y de las muestras analizadas, con referencia a la cadena de custodia; la relación de las técnicas y métodos empleados y su alcance; los resultados obtenidos, con indicación de las sustancias investigadas y detectadas y, cuando proceda, su cuantificación y unidades; los límites y condicionantes de la interpretación, incluidas las incidencias de conservación o custodia; la interpretación toxicológica de los hallazgos y su relevancia en relación con las circunstancias del incidente, incluyendo, cuando resulte posible, el pronunciamiento sobre la compatibilidad de los hallazgos con un episodio de intoxicación; las conclusiones, y, en su caso, recomendaciones técnicas. Los informes serán suscritos por el personal científico responsable, con identificación de su cualificación.

3.4. Plazos de respuesta y volcado en el aplicativo. El volcado de resultados e informes en el aplicativo corporativo se efectuará en un plazo medio de referencia de cinco (5) semanas desde la recepción de las muestras en el laboratorio, computado como promedio anual sobre el conjunto de expedientes ordinarios. En los supuestos urgentes se estará al circuito y plazos previstos en el apartado 6 del presente anexo. Las circunstancias que justifiquen la ampliación de plazos, en los términos de la cláusula segunda.II.d), se comunicarán a la mayor brevedad, con estimación razonable del nuevo plazo de emisión.

3.5. Análisis de tendencias y productos de información. La contribución al análisis de tendencias y a la detección temprana de sustancias o patrones emergentes [cláusula segunda.II.e)] se materializará mediante la explotación agregada de los resultados generados en el programa y su cruce con la información de contexto registrada en el aplicativo, con los contenidos, alcance y periodicidad establecidos para cada producto de información en el apartado 10 y en la tabla 4 del presente anexo.

3.6. Formación y apoyo técnico. Las acciones de formación previstas en la cláusula segunda.II.f) comprenderán, al menos, una sesión formativa anual dirigida a los integrantes de la Red Vigía Canarias, en formato presencial o telemático, sobre alguna o varias de las siguientes materias: técnicas de muestreo y recogida de evidencias; embalaje, conservación y remisión de muestras; cadena de custodia; interpretación de resultados analíticos, y utilización del aplicativo corporativo y de los productos de información. La programación, contenidos y calendario se coordinarán con la Consejería conforme al plan de trabajo del apartado 5, elaborándose los materiales de apoyo correspondientes.

4. COMPROMISOS COMUNES, PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE TRABAJO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

En desarrollo de los compromisos comunes de la cláusula segunda.III y de la cláusula sexta, las partes mantendrán actualizados, en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) relativos, al menos, a: recogida, identificación, embalaje, conservación y remisión de muestras y evidencias; cadena de custodia y registro de transferencia; criterios de aceptación y rechazo y gestión de incidencias; priorización y circuito de tramitación urgente, e información mínima asociada al incidente. Las revisiones de los PNT se documentarán y difundirán a los integrantes de la Red Vigía Canarias.

El área de Toxicología del IUIBS aplicará a las actuaciones del programa sus sistemas internos de gestión y aseguramiento de la calidad, incluyendo controles de calidad internos en cada serie analítica, la verificación y calibración periódica del equipamiento y la participación en programas externos de intercomparación en las familias analíticas de mayor relevancia para el programa. Las partes mantendrán canales de comunicación técnica permanentes para la resolución de incidencias y la priorización de casos.

5. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA OPERATIVO.

El programa se ejecutará conforme al siguiente plan de trabajo, de carácter anual y común a todas las anualidades de vigencia del Convenio: (i) la actividad analítica y de emisión de informes asociada a los expedientes de la Red Vigía Canarias se desarrollará de forma continuada durante todo el año, conforme a los circuitos y plazos del apartado 6; (ii) durante el primer trimestre de cada año se celebrará la reunión ordinaria de la Comisión de Seguimiento, en la que se revisarán los indicadores de desempeño y las conclusiones de la anualidad anterior y se concretará el calendario de las actividades no permanentes (formación, revisión de PNT y, en su caso, actualización de paneles analíticos); (iii) la sesión o sesiones de formación se impartirán preferentemente durante el primer semestre; (iv) la memoria anual de actividad y el informe anual de tendencias y sustancias emergentes se presentarán con antelación suficiente y, en todo caso, antes del 30 de noviembre de cada anualidad, a los efectos previstos en el calendario de pagos (tabla 3), y (v) los cuadros de mando e informes de situación del aplicativo corporativo se mantendrán con actualización continua.

Este plan de trabajo y cronograma operativo queda fijado en el presente Convenio. La Comisión de Seguimiento velará por su correcta aplicación y podrá concretar, dentro del marco aquí establecido, las fechas y aspectos organizativos de las actividades no permanentes, así como formular propuestas razonadas de modificación conforme a las cláusulas tercera y décima.

6. CIRCUITO ORDINARIO Y CIRCUITO DE TRAMITACIÓN URGENTE.

El circuito ordinario de tramitación comprende la siguiente secuencia: detección del incidente y aviso a la Red Vigía Canarias; apertura de expediente y registro de la información mínima en el aplicativo corporativo; recogida, embalaje y conservación de muestras y evidencias conforme a los PNT; remisión al área de Toxicología del IUIBS con la documentación de cadena de custodia; recepción, verificación y registro de entrada en el laboratorio; realización de las actuaciones analíticas; emisión del informe técnico-interpretativo cuando proceda, y volcado de resultados e informes en el aplicativo, en el plazo medio de referencia de cinco (5) semanas indicado en el apartado 3.4.

Tendrán la consideración de supuestos urgentes, a los efectos de la cláusula segunda.I.d) y II.d), los expedientes en los que concurra alguno de los siguientes criterios: (a) sospecha fundada de uso ilegal de veneno con riesgo de reiteración inmediata o de afección a otros ejemplares, a personas o a animales domésticos; (b) episodios de mortalidad múltiple, agrupada o anormalmente elevada; (c) afección a ejemplares de especies catalogadas en peligro de extinción o vulnerables, o integrados en programas de conservación o reintroducción; (d) existencia de actuaciones policiales o judiciales en curso, o requerimiento de autoridad competente, que exijan una respuesta analítica acelerada, y (e) cualquier otro supuesto en el que la Consejería aprecie motivadamente la concurrencia de un riesgo que requiera respuesta prioritaria.

La activación del circuito urgente corresponderá a la Consejería, mediante comunicación expresa al área de Toxicología del IUIBS con indicación del criterio de urgencia aplicado y de la ventana temporal requerida. En estos supuestos, el laboratorio priorizará las actuaciones y emitirá un avance de resultados y/o informe preliminar en un plazo de referencia de 48 a 72 horas hábiles desde la recepción de la muestra, cuando ello sea técnicamente posible, en los términos y con las salvedades previstos en la cláusula segunda.II.d), sin perjuicio de la posterior confirmación analítica y de la emisión del informe definitivo por el circuito ordinario.

7. INDICADORES DE DESEMPEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

El seguimiento del desempeño operativo del programa se realizará, al menos, mediante los siguientes indicadores: tiempo medio de respuesta de los expedientes ordinarios (valor de referencia: cinco semanas); porcentaje de supuestos urgentes atendidos dentro de la ventana temporal de referencia; porcentaje de expedientes con informe técnico-interpretativo emitido; porcentaje de expedientes con registro completo de la información mínima en el aplicativo; número y tipología de incidencias de aceptación o rechazo de muestras; número de sesiones de formación impartidas y de asistentes, y participación en programas de intercomparación. La Comisión de Seguimiento revisará anualmente estos indicadores y propondrá, cuando proceda, acciones correctoras o de mejora.

Los indicadores y la memoria anual de actividad constituirán la base objetiva de la evaluación anual del Convenio prevista en las cláusulas tercera y undécima, que permitirá a las partes valorar la conveniencia de continuar con la relación pactada.

8. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA Y APORTACIONES DE LAS PARTES.

El coste total estimado del programa asciende a trescientos cuarenta mil (340.000) euros por anualidad tipo, conforme al desglose por conceptos de la tabla 1. De dicho coste, la Consejería aporta ciento veinte mil (120.000) euros anuales, destinados exclusivamente a la financiación de los costes marginales del programa en los términos de la cláusula quinta -esto es, los gastos adicionales que la ejecución del programa genera sobre la actividad ordinaria de la ULPGC-, y la ULPGC contribuye con una aportación en especie valorada en doscientos veinte mil (220.000) euros anuales, consistente en la puesta a disposición de personal científico y técnico, infraestructura analítica, sistemas de calidad y capacidades de gestión de datos del área de Toxicología del IUIBS.

Los conceptos de coste de la tabla 1 se corresponden con las necesidades reales de ejecución del programa: personal técnico y de apoyo directamente vinculado (preparación de muestras, custodia y trazabilidad, apoyo a los controles de calidad y gestión de urgencias); personal científico y de coordinación técnico-científica (interpretación toxicológica, validación de informes y actualización metodológica); consumibles, reactivos y material fungible; mantenimiento, calibración y verificación del equipamiento analítico; controles de calidad externos y ensayos de intercomparación; gestión y explotación de datos y elaboración de productos de información; formación y soporte a la Red Vigía Canarias, y gastos de gestión económico-administrativa de la entidad gestora (10%). La tabla 2 recoge la proyección de estas magnitudes para las cuatro anualidades de la vigencia inicial.

TABLA 1. PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROGRAMA Y APORTACIONES DE LAS PARTES (ANUALIDAD TIPO).

Concepto de coste (programa)	Coste total estimado anual (€)	Aportación Consejería (€)	Aportación ULPGC (en especie) (€)	Observaciones (Naturaleza del coste)
1. Personal técnico y de apoyo directamente vinculado (área de Toxicología del IUIBS)	130.000	42.500	97.500	Dedicación parcial de técnico/s de laboratorio, apoyo a custodia y trazabilidad, preparación de muestras, apoyo QA/QC, gestión de urgencias.
2. Personal científico / coordinación técnico-científica	65.000	0	65.000	Coordinación científica, revisión e interpretación técnico-toxicológica, validación de informes, actualización metodológica.
3. Consumibles, reactivos y material fungible	48.000	48.000	0	Extracción/preparación, columnas, estándares, controles y pequeño material de laboratorio.
4. Mantenimiento, calibración y verificación de equipamiento	25.000	12.500	12.500	Mantenimiento preventivo/correctivo, verificaciones, cualificación de equipos, calibraciones.
5. QA/QC externo y ensayos de intercomparación	20.000	5.000	15.000	Participación en programas externos, material de control, auditorías técnicas asociadas.
6. Gestión de datos e informes	25.000	0	25.000	Curación de datos, explotación agregada, productos de información, soporte al aplicativo.
7. Formación y soporte a Red Vigía (sesiones, materiales, coordinación)	5.000	0	5.000	Formación anual, materiales, actualización de PNT, asistencia técnica.
8. Gastos de gestión económico-administrativa (entidad gestora)	12.000	12.000	0	Costes generales (10%).
TOTAL	340.000	120.000	220.000	La aportación de la Consejería financia parcialmente costes marginales/gastos adicionales; la ULPGC contribuye con capacidades, personal e infraestructuras.

TABLA 2. PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROGRAMA Y APORTACIONES DE LAS PARTES POR PERIODOS (VIGENCIA INICIAL 4 AÑOS).

Periodo	Coste total estimado anual del programa (€)	Aportación anual de la Consejería (€)	Contribución anual ULPGC (en especie) (€)
Año 1	340.000	120.000	220.000
Año 2	340.000	120.000	220.000
Año 3	340.000	120.000	220.000
Año 4	340.000	120.000	220.000
TOTAL VIGENCIA INICIAL (4 años)	1.360.000	480.000	880.000

9. CALENDARIO DE PAGOS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA.

Los libramientos de la aportación económica de la Consejería se efectuarán de acuerdo con el calendario de pagos establecido en la tabla 3 y tras la entrega de los documentos especificados en la tabla 4 que correspondan a cada hito, conforme a lo previsto en la cláusula quinta. El primer libramiento de la anualidad 2026, por el cincuenta por ciento (50%) de la aportación anual, se realizará tras la firma y eficacia del Convenio, con la finalidad de asegurar desde el inicio la disponibilidad de los recursos necesarios para la puesta en marcha del programa; los restantes libramientos se asocian a la presentación de la memoria anual de actividad de cada anualidad, en los términos de la propia tabla 3.

TABLA 3. CALENDARIO DE PAGOS Y DOCUMENTACIÓN.

Anualidad	Libramiento	Importe (€)	% Anualidad	Momento de pago	Condición Documentación asociada
2026	Pago inicial	60.000	50%	Dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de eficacia	Firma del Convenio; fiscalización.
2026	Pago de cierre de ejercicio	60.000	50%	Antes del 20 de diciembre	Presentación de memoria anual de actividad de 2026.
2027	Pago único anual	120.000	100%	Antes del 20 de diciembre	Presentación de memoria anual de actividad de 2027.
2028	Pago único anual	120.000	100%	Antes del 20 de diciembre	Presentación de memoria anual de actividad de 2028.
2029	Pago único anual	120.000	100%	Antes del 20 de diciembre	Presentación de memoria anual de actividad de 2029.

1. El libramiento anticipado del 50% en la Anualidad 1 tiene por finalidad asegurar, desde el inicio, la disponibilidad de recursos necesarios para la puesta en marcha y operación del programa, en particular la adquisición y reposición de consumibles, reactivos y material fungible, así como otros costes marginales directamente asociados a la ejecución de las actuaciones.
2. Los libramientos al cierre de cada anualidad se realizarán previa presentación de la memoria anual de actividad, y quedarán condicionados a los trámites de fiscalización aplicables, imputándose al ejercicio presupuestario que corresponda según la fecha de tramitación.

10. ENTREGABLES Y PRODUCTOS DE INFORMACIÓN.

Los entregables y productos de información del programa, cuya relación, periodicidad e indicadores asociados se recogen en la tabla 4, tendrán el siguiente contenido mínimo:

a) Memoria anual de actividad: descripción de las actuaciones realizadas durante la anualidad; número y tipología de los expedientes e incidentes tramitados y de las muestras analizadas; porcentaje de expedientes con informe; incidencias de aceptación y rechazo; cobertura territorial de las actuaciones; actividades de formación ejecutadas; resumen del desempeño conforme a los indicadores del apartado 7, e incidencias relevantes y propuestas de mejora.

b) Informe anual de tendencias y sustancias emergentes: análisis agregado de los resultados del programa; identificación de patrones espaciales y temporales de exposición;

señales de alerta y sustancias o combinaciones emergentes detectadas; comparación con anualidades anteriores, y recomendaciones técnicas, incluida, en su caso, la propuesta de actualización de paneles analíticos y procedimientos.

c) Cuadros de mando e informes de situación: mantenimiento, en el espacio funcional del aplicativo corporativo, de la información de situación y tendencias con actualización continua, conforme a la cláusula segunda y a los requerimientos funcionales que se definan en coordinación con la Consejería.

d) Acciones de formación: al menos una sesión anual, conforme a los apartados 3.6 y 5 del presente anexo, con los materiales de apoyo correspondientes.

TABLA 4. ENTREGABLES.

Entregable / Producto	**Periodicidad**	**Indicadores asociados**
Memoria anual de actividad	Anual	Nº incidentes tramitados; % expedientes con informe; incidencias por aceptación/rechazo; cobertura territorial; formación ejecutada.
Informe anual de tendencias y sustancias emergentes	Anual	Señales detectadas (patrones temporales/espaciales); recomendaciones técnicas; actualización de paneles/procedimientos.
Cuadros de mando e informes de situación (aplicativo)	Actualización continua	Disponibilidad de paneles; % registros completos.
Formación a integrantes Red Vigía (muestreo, custodia, interpretación, uso aplicativo)	Al menos una sesión anual, conforme al plan de trabajo y cronograma operativo (apartado 5 del presente Anexo)	Nº sesiones; nº asistentes; evaluación de satisfacción; mejora de calidad de remisión de muestras.